

Hinweise für die anwaltliche Prüfung

nicht Vertragsbestandteil

zum Vertrag über die Einräumung von Nutzungsrechten an der Diplomarbeit
„*Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption: Eine Cache-Engine für Trie-basierte
Indexstrukturen*“

zwischen dem Urheber und der BEP Venture UG (haftungsbeschränkt), Fassung vom
22.09.2026

Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die Fassung des Vertrags vom 22.09.2026 (Anlage 1 mit Stand 22.09.2026). Sie sind nicht Vertragsbestandteil, werden nicht unterzeichnet und dienen allein der anwaltlichen Prüfung. Die Paragraphen- und Absatzangaben verweisen auf den Vertragstext.

- **P-1 Insichgeschäft (§ 181 BGB, § 35 Abs. 3 GmbHG):** Der Urheber ist alleiniger Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft; seine Befreiung von § 181 BGB beruht auf Nummer 4 des Musterprotokolls (Gesellschaftsvertrag) und ist laut Handelsregisterauszug eingetragen (Amtsgericht Dresden, HRB 42678) – anhand eines aktuellen Auszugs bestätigen. Der Vertrag bestimmt die signierte Vertragsurkunde selbst zur Niederschrift nach § 35 Abs. 3 Satz 2 GmbHG (Hinweis im Rubrum, § 7 Abs. 4 des Vertrags); prüfen, ob daneben ein Gesellschafterbeschluss mit Niederschrift nach § 48 Abs. 3 GmbHG zweckmäßig ist. Bestehen der Gesellschaft zum Zeitpunkt der ersten Lizenzerteilung anhand des Registerauszugs bestätigen; andernfalls Zurechnung der frühen Lizenzklärungen (Vorgesellschaft oder Urheber selbst) prüfen.
- **P-2 Nachträgliche Genehmigung (§ 1 Abs. 3):** Die Gesellschaft hat seit dem ersten Lizenz-Commit je Repositorium Lizenzen an den Repositorien nach Anlage 1 Nr. 1 bis 3 (Dach-Repositorium, `comdare-cache-engine`, `comdare-prt-art`) erteilt, obwohl bisher keine schriftliche Rechteeinräumung vorlag: Nr. 1 seit 02.08.2026 (Commit 2070e5e4, Apache License 2.0; dateiweise SPDX-Kennungen Apache-2.0 im Eigencode ohne Rechtsträger-Zeile bereits seit 13.05.2026, Commit 995ba2fb), Nr. 2 seit 09.05.2026 (Commit 3d14ed36, Apache License 2.0 mit Copyright-Vermerk der Gesellschaft in der NOTICE; duale Fassung 6b8eee0f vom 02.08.2026, Comdare Research License f6d13dfb vom 10.08.2026), Nr. 3 seit 14.05.2026 (Commit fbda49c, dateiweise SPDX-Kennungen Apache-2.0 mit Copyright-Vermerk der Gesellschaft, so auch die NOTICE des Repositoriums; Lizenzdatei Apache License 2.0 seit 02.08.2026, Commit 7f6c703; Comdare Research License e610f23 vom 14.08.2026). Der Vertrag genehmigt diese Lizenzerteilungen vorsorglich mit Wirkung vom Zeitpunkt ihrer jeweiligen Erteilung (§ 184 Abs. 1, § 185 Abs. 2 BGB). Prüfen, ob die Genehmigungsklausel diese Lizenzerteilungen wirksam heilt.
- **P-3 Unbekannte Nutzungsarten und künftige Werke (§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 3; §§ 31a, 40 UrhG):** Schriftform zwingend, im Vertrag durch die elektronische Form mit qualifizierter elektronischer Signatur gewahrt (§ 7 Abs. 1). Nicht abdingbar sind das Widerrufsrecht (§ 31a Abs. 1 Satz 4, Abs. 4 UrhG) und das Kündigungsrecht für künftige Werke nach fünf Jahren (§ 40 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 UrhG); der Vertrag nennt beide. Aufgenommen sind die Mitteilungspflicht der Gesellschaft (§ 31a Abs. 1 Satz 5 UrhG) und § 32c UrhG für Werkteile, die keine Computerprogramme sind – Wortlaut prüfen. Ob „künftige Fassungen“ eines konkret bezeichneten Werks künftige Werke sind, die nur der Gattung nach bestimmt sind (§ 40 Abs. 1 Satz 1 UrhG), ist eine Einschätzung ohne Quelle; der Vertrag behandelt sie vorsorglich nach § 40 UrhG – Einordnung prüfen. Hinweis: Die Satznummern des § 31a

Abs. 1 (Satz 4 Widerruf, Satz 5 Mitteilung) und des § 40 Abs. 1 (Satz 3 Kündigung, Satz 4 Frist) folgen der Fassung ab 07.06.2021 mit dem eingefügten Satz zur Verwertungsgesellschaft; ältere Kommentierungen zählen abweichend.

- **P-4 Ausschließlichkeit gegenüber der CC-BY-Belastung (§ 2 Abs. 4):** Der Text der Diplomarbeit steht bereits unter CC BY 4.0 für jedermann (nicht-ausschließlich, unwiderruflich); ein ausschließliches Nutzungsrecht wird nur mit dieser Belastung eingeräumt (§ 33 UrhG), die Gesellschaft darf den Vertragsgegenstand auch zu anderen Bedingungen anbieten. Prüfen, ob die Ausschließlichkeit gegenüber einer bereits erteilten Jedermann-Lizenz den gewünschten Zweck erfüllt.
- **P-5 Angemessene Vergütung (§ 4; §§ 32, 32a, 32c, 69a Abs. 5 UrhG):** Die Einräumung ist unentgeltlich. Für die Computerprogramme sind die §§ 32 bis 32g, 36 bis 36d, 40a und 41 UrhG nicht anzuwenden (§ 69a Abs. 5 UrhG); für die übrigen Werkteile bleiben die Ansprüche aus §§ 32, 32a und 32c UrhG unberührt, ein Verzicht wird nicht erklärt. Prüfen, ob die Abgrenzung nach Werkteilen zutrifft und ob § 40a UrhG für den Text Folgen hat. Ferner prüfen, ob § 69b oder § 43 UrhG beim Alleingesellschafter-Geschäftsführer ohne Anstellungsvertrag überhaupt eingreifen (nicht höchststrichterlich geklärt; § 1 Abs. 4 regelt den Vorrang des Vertrags) und wem das Datenbankherstellerrecht an den Messdaten (§§ 87a, 87b UrhG) zusteht – dem Urheber oder der Gesellschaft, je nachdem, wer die wesentliche Investition getragen hat; § 1 Abs. 1 erfasst es nur, soweit es beim Urheber liegt.
- **P-6 Steuern (§ 4):** Der Vertrag regelt keine steuerlichen Folgen und stellt klar, dass keine Einlage auf das Stammkapital vorliegt (§ 5a Abs. 2 Satz 2 GmbHG); verdeckte Einlage und Umsatzsteuer der unentgeltlichen Einräumung mit dem steuerlichen Berater klären.
- **P-7 Rückfallklausel (§ 6 Abs. 2):** Rückfall bei Auflösung der Gesellschaft; bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens nur, soweit mit den §§ 103 bis 119 InsO vereinbar (insolvenzabhängige Lösungsklausel, § 119 InsO); erteilte Unterlizenzen bleiben bestehen (§ 33 UrhG). Insolvenzfestigkeit und Wirkung auf bereits erteilte Unterlizenzen prüfen. Rückfall bei Auflösung: Vereinbarkeit mit § 60 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 7 GmbHG und dem Gläubigerschutz der Liquidation (§§ 70 ff., 73 GmbHG) prüfen; ggf. Rückfall erst nach Abschluss der Liquidation oder gegen Wertausgleich.
- **P-8 Form der Unterzeichnung (§ 7 Abs. 1):** Entscheidung des Urhebers (07.09.2026, präzisiert am 22.09.2026): Unterzeichnung mit zertifikatsbasierter digitaler Signatur in Adobe Acrobat (digitale ID mit Zertifikat und Zeitstempel) auf dem endgültigen PDF; die Signaturfassung trägt dafür zwei leere Signaturfelder (Reihenfolge Urheber, Gesellschaft; Sperre erst nach der zweiten Signatur). Der Vertrag verlangt von beiden Parteien eine qualifizierte elektronische Signatur im Sinne des Art. 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS-Verordnung) auf einem qualifizierten Zertifikat eines in einer Vertrauensliste geführten Vertrauensdiensteanbieters (§ 126a BGB); nur sie ersetzt die Schriftform für unbekannte Nutzungsarten (§ 2 Abs. 3, § 31a UrhG) und künftige Werke (§ 1 Abs. 1, § 40 UrhG). Der Vertrag geht davon aus, dass ohne qualifizierte elektronische Signatur nur diese Teile unwirksam sind (§ 7 Abs. 1 Satz 5, Abs. 2; §§ 125, 139 BGB) – Reichweite der Teilnichtigkeit prüfen. Anwaltlich prüfen: ob die vorgesehene digitale ID die Anforderungen einer qualifizierten elektronischen Signatur erfüllt (qualifiziertes Zertifikat eines qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters, qualifizierte Signaturerstellungseinheit; ein in Acrobat selbst erzeugtes Zertifikat genügt nicht) oder ob für die Erstunterzeichnung ein qualifizierter Signaturdienst einzusetzen ist; ferner, ob dieselbe natürliche Person in zwei Rollen zwei Signaturen setzt (so der Vertrag) oder eine Signatur mit doppeltem Vertretungszusatz genügt.

- **P-9 Personenbezogene Daten:** Von diesem Vertrag existieren zwei Fassungen – eine Signaturfassung mit Geburtsdatum und Wohnort des Urhebers sowie der Geschäftsanschrift der Gesellschaft (nur im Firmenordner der BEP Venture UG) und eine öffentliche Fassung ohne diese Daten (für das öffentlich werdende Repositorium **probst-diplomarbeit-cache-engine**, docs/recht/). Die Registerdaten der Gesellschaft (Sitz, Registergericht, HRB-Nummer) sind öffentlich und stehen in beiden Fassungen. Der Unterschriftenblock nennt die Namen nur in der Signaturfassung (§ 126a Abs. 1 BGB); in der öffentlichen Fassung steht der Name im Rubrum und in der Namensnennungsklausel (§ 3 Abs. 1), nicht im Unterschriftenblock.
- **P-10 Erklärungen gegenüber der Universität (§ 3 Abs. 2):** Die vom Urheber gegenüber der TU Dresden abgegebenen Erklärungen (Selbstständigkeitserklärung, Einverständnis-/Plagiatsformulare der Fakultät) sind vom Urheber beizubringen und gegen § 3 Abs. 2 Satz 2 zu halten; räumen sie der Universität Nutzungsrechte ein, bleiben diese nach § 33 UrhG bestehen und belasten das ausschließliche Recht.